

1005374-83.2022.8.26.0268

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... autora da ocorrência de ter ocorrido furto qualificado.

Por isso, havendo contratação de seguro com exclusão de cobertura para casos de furto simples, correta a negativa da ré.

Em sentido análogo, veja-se o seguinte julgado do E. TJ/SP:

SEGURO - Responsabilidade civil - Furto de escavadeira no interior de fazenda - Pretensão de recebimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1005374-83.2022.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005374-83.2022.8.26.0268

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

P.p. Terraplenagem Ltda Epp

Requerido:

Essor Seguros S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

PP TERRAPLANAGEM LTDA-ME ingressou com a presente ação de INDENIZAÇÃO em face de ESSOR SEGUROS S/A, todos qualificados nos autos.

Esclareceu a empresa autora ser proprietária de máquinas Mini Carregadeira de marca Volvo, modelo MC80, ano 2008 e da Retroescavadeira de marca Case, modelo 580M, ano 2011, bem como haver celebrado com a ré contrato de seguro, com apólice vigente entre 01/10/2021 e 01/10/2022.

Asseverou que no dia 01/06/2022 celebrou contrato de locação de referidas máquinas para execução de serviço de limpeza e terraplanagem de todo o terreno situado na Estrada Maria Imaculada, nº 1513, Jardim Santa Clara, Zona Rural, Embu das Artes-SP, tendo as máquinas sido levadas ao endereço no dia 02/06/2022 no final da tarde para início dos trabalhos no dia seguinte, pela manhã.

Alegou que, no dia 03 de junho, por volta das 8 horas, ao chegar no local onde foram deixadas as máquinas, o funcionário da autora deparou com o portão do local aberto e as máquinas haviam sido furtadas.

Afirmou que o portão do local, que é cercado por tapumes (metalon), estava aberto, embora no dia anterior havia sido trancado com dois fios de arame de grande calibre, sendo que a ré, após notificação do sinistro, negou o pagamento da indenização contratada.

Alegando que a negativa da ré foi ilegal, posto que se trata de furto qualificado e no furto simples, pugnou pela procedência da ação, condenando-se a ré a lhe indenizar pelo montante de R\$ 285.000,00 pelo valor das máquinas e R\$ 6.000,00 pelos lucros cessantes (fls. 01/08).

Com a inicial, vieram documentos.

Citada, a ré contestou a ação, afirmando que a negativa se fundou no fato de ausência de cobertura securitária para furto simples, posto que não foram encontrados indícios de furto qualificado. No mais, impugnou os pedidos de indenizações e requereu a improcedência da ação (fls. 114/126).

Com a contestação, vieram documentos.

Réplica às fls. 153/158.

É, em síntese, o relatório.
Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pois a matéria é apenas de direito e as provas produzidas são suficientes para o embasar o julgamento.

Não há preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a pretensão inicial é improcedente.

Consta da cláusula 9º do contrato celebrado entre as partes a exclusão de cobertura para furto simples sem emprego de violência e que não tenha deixado vestígios, bem como furto qualificado mediante abuso de confiança e/ou mediante fraude ou destreza e/ou com emprego de chave falsa (Item 9.1 letras "e" e "f")

Assim, cabe apreciar se a subtração das máquinas se deu na forma simples ou qualificada.

Pois bem.

No caso dos autos, a própria parte autora afirmou que deixou as máquinas seguradas no terreno situado na Estrada Maria Imaculada, nº 1513, Jardim Santa Clara, Zona Rural, Embu das Artes-SP, fechando o portão apenas com dois arames de grosso calibre.

As fotografias juntadas pela parte ré fls. 118/119 demonstram o portão frontal do imóvel em que estavam os equipamentos, sem qualquer sinal de arrombamento.

Ademais, conforme já afirmado, a própria autora reconheceu que para ter acesso ao imóvel e às máquinas foi necessário apenas retirar os fios de arame que trancavam o portão.

Com efeito, em que pese serem referidos fios de arame de grosso calibre, não houve necessidade de arrombamento para ter acesso às máquinas, apenas a soltura de referidos arames.

Assim, não há qualquer indício ou vestígio de arrombamento ou quaisquer outros elementos que pudessem dar sustentação às alegações da parte autora da ocorrência de ter ocorrido furto qualificado.

Por isso, havendo contratação de seguro com exclusão de cobertura para casos de furto simples, correta a negativa da ré.

Em sentido análogo, veja-se o seguinte julgado do E. TJ/SP:

SEGURO - Responsabilidade civil - Furto de escavadeira no interior de fazenda - Pretensão de recebimento da indenização julgada procedente e pretensão a lucros cessantes julgada improcedente - Furto simples de equipamento ocorrido que não encontra cobertura securitária - Apólice que prevê cobertura apenas para casos de roubo e furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo - Ausente abusividade da cláusula limitativa de cobertura - Pretensão deduzida na inicial que se tem por improcedente - Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1000034-44.2020.8.26.0070; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 13/09/2022)

Nestes termos é que improcede o pedido inicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por PP TERRAPLANAGEM LTDA-ME em face de ESSOR SEGUROS S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios do procurador do requerido, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, devidamente corrigido.

PRIC.

Itapecerica da Serra, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA